

콘텐츠 이용 및 브랜드 사용 계약서

Content License & Brand Usage Agreement | 브레인문해원 (단단국어)

본 사 (갑)	단단국어 (브레인문해원)
운영센터 (을)	
학 원 명	
계약 유형	브레인문해원 운영센터 (지역 독점 운영)
센터 번호	제 호 센터
계약 시작일	20 년 월 일
작 성 일	20 년 월 일

* 계약 시작일은 계약 체결일로부터 30일 이내가 원칙이며, 본사와 협의하여 조정할 수 있습니다.

본 계약서는 단단국어(브레인문해원)의 콘텐츠 이용 및 브랜드 사용에 관한 제반 사항을 규정합니다.

제1장 총칙

제1조 (목적)

본 계약은 단단국어(주식회사 브레인문해원, 이하 '갑')가 운영센터(이하 '을')에게 브레인문해원 브랜드 사용권 및 콘텐츠 이용권을 부여하고, 을은 이에 따른 브랜드 사용료 및 콘텐츠 이용료를 납부하는 상호 협력 관계를 수립함을 목적으로 한다. 본 계약은 가맹사업법상의 가맹계약이 아닌 콘텐츠 이용 및 브랜드 사용에 관한 독립 계약임을 양 당사자가 확인한다.

제2조 (정의)

- "제공 콘텐츠"란 브레인문해력 전 시리즈 및 고래도서관 콘텐츠를 의미한다.
- "이용료"란 제공 콘텐츠의 연간 이용 대가로 갑에게 납부하는 금액을 의미한다.
- "독점 운영 구역"이란 계약에 명시된 기준 초등학교를 중심으로 을에게 부여된 독점 운영 구역을 의미한다.

- ④. "교재"란 브레인문해원에서 공급하는 문해력 교재 세트 및 교과 창작 도서를 의미한다.
- ⑤. "브랜드"란 브레인문해원 명칭, 로고, 디자인 등 갑이 보유한 일체의 지식재산을 의미한다.

제3조 (계약의 성격)

본 계약은 갑과 을 간의 콘텐츠 이용 및 브랜드 사용에 관한 계약으로, 양 당사자는 본 계약에 명시된 권리와 의무를 성실히 이행한다.

제2장 계약자 정보

제4조 (을의 기본 정보)

학 원 명		사업자번호	
원 장 명		연 락 처	
주민번호	-	생 년 월 일	
학원 주소			
등기상 거주지			
기준 초등학교	초등학교 (학생수: 명)		

제3장 개설비 및 비용 구조

제5조 (개설비)

- ①. 을은 아래 구분에 따른 개설비를 계약 체결일로부터 7일 이내에 갑 지정 계좌로 납부하여야 한다.

구분	정식 개설비	연 이용료	비고
☐ 10호점 이내 (프로모션)	500만원	600만원	개설비 50%할인 프로모션
☐ 10호점 이후	1,000만원	600만원	도입비 300만원 면제 유지
본 계약 적용	제 호 센터	총 만원 (부가세별도)	위 해당 항목에 ☒ 표시

- ②. 개설비는 브랜드 사용료를 포함하며, 어떠한 경우에도 반환되지 아니한다. 단, 제5조 ④항에 해당하는 갑의 귀책 사유가 발생한 경우는 예외로 한다.

- ③. 갑의 귀책으로 계약이 해지되는 경우, 을이 실제 납부한 개설비에 한하여 잔여 계약 기간에 비례하여 환불한다. 단, 면제된 금액(개설비·도입비)은 환불 대상에 포함되지 아니하며, 이미 제공된 혜택의 실비는 공제 후 환불한다.
- ④. 갑의 귀책 사유는 아래 각 호로 한정한다.
 - 가. 갑이 콘텐츠 공급을 정당한 사유 없이 30일 이상 중단한 경우
 - 나. 갑이 브랜드 운영을 폐지하거나 법인이 소멸된 경우
- ⑤. 도입비 면제(300만원)는 계약 체결 후 본사 지정 교육 프로그램 5일 과정(총 300분) 수료를 조건으로 한다. 미수료 시 도입비 면제 혜택은 취소되며, 도입비 금 3,000,000원(부가세 별도)을 납부하여야 한다.

제6조 (연이용료)

- ①. 을은 제공 콘텐츠(브레인문해력 전 시리즈 + 고래도서관) 이용의 대가로 연 이용료 금 6,000,000원(부가세 별도)을 납부한다. 이용료 기준은 아래와 같다.

구분	금액	비고
기본 이용료	연 6,000,000원(부가세 별도)	최소 20명 기준 / 인당 월 25,000원
20명 초과 시 추가 이용료	인당 월 15,000원(부가세 별도)	매월 말일 등록 학생 기준 / 익월 1일 별도 청구

- ②. 연이용료는 계약 개시일로부터 7일 이내에 연간 일시납으로 납부한다.
- ③. 갱신 시에도 동일하게 연 일시납으로 납부한다.
- ④. 20명 초과 추가 이용료가 청구일로부터 30일 이상 미납된 경우, 갑은 을의 제공 콘텐츠 이용을 중단할 수 있다.

제7조 (교재비)

- ①. 교재는 을이 필요에 따라 갑에게 별도 주문하며, 단가는 아래와 같다.

교재 종류	단가 (권당)	비고
문해력 교재 세트	14,000원	부가세 별도
교과 창작 도서	24,000원	부가세 별도

- ②. 교재비는 주문 후 7일 이내에 갑이 전달하는 별도 결제 링크를 통해 결제하여야 하며, 결제 확인 후 발송된다. 기한 내 미결제 시 주문은 자동 취소된다.
- ③. 교재 주문은 필요 시점 기준 최소 14일 전에 본사에 주문하여야 하며, 예비 등록자를 위한 여유분을 함께 주문할 것을 권장한다.
- ④. 필요 시점 14일 이전에 주문하지 않은 경우, 해당 시점까지의 배송을 본사가 보장하지 아니한다.
- ⑤. 교재 주문 후 반품은 미개봉 상품에 한하며, 수령일로부터 7일 이내에 한한다.

제4장 도입 지원 혜택 (도입비 300만원 상당)

제8조 (지원 혜택 구성)

- ①. 갑은 을에게 아래의 도입 지원 혜택을 제공한다. 단, 프로모션 및 정식 센터 모두 도입비 300만원에 해당하는 혜택은 동일하게 제공한다.

	혜택 항목	내용	제공 횟수	금액 상당
①	설명회 지원	학부모 설명회 현장 지원	연 1회	50만원(부가세 별도)
②	현장도입 지원	콘텐츠 현장 도입 지원 및 교육	연 1회	50만원(부가세 별도)
③	블로그 지원	블로그 개설 및 초기 셋팅	1회	100만원(부가세 별도)
④	맘카페 홍보	지역 맘카페 홍보 게시물 작성 및 등록	연 10회	50만원(부가세 별도)
⑤	홍보 세트 지원	리플렛·배너 디자인 및 제작 10부	1회	50만원(부가세 별도)
	합 계			300만원(부가세 별도)

- ②. 본 조의 도입 지원 혜택은 계약 기간 중에 한하여 제공되며, 계약 종료·해지 시 미사용 혜택은 소멸되고 별도 보상하지 아니한다.

- ③. 각 혜택별 세부 운영 조건은 아래와 같다.

- 가. 설명회 지원 : 본사와 일정을 최대한 협의하여 진행하며, 일정 조율이 되지 않는 경우 학원의 일방적인 통보만으로는 진행될 수 없다. 설명회는 1부·2부 각 60분, 총 120분으로 진행한다.
- 나. 현장도입 지원 : 본사와 일정을 협의하여 진행하며, 도입 지원은 프로그램 활용에 한한다.
- 다. 블로그 지원 : 본사 내부에서 제작된 디자인 및 콘텐츠로 진행하며, 별도 요청 건에 대해서는 추가 비용이 발생할 수 있다.
- 라. 맘카페 홍보 : 맘카페 성격에 따라 홍보 진행이 불가한 경우가 발생할 수 있으며, 이 경우 해당 회차는 소멸된다.
- 마. 홍보 세트 지원 : 본사가 기제작한 리플렛 3종에 한하여 지원되며, 추가 홍보물 제작은 별도 비용이 청구된다.

제5장 중·고등 내신 연계 프로그램 수익 배분

제9조 (중·고등 내신 연계 프로그램)

- ①. 갑은 을의 센터점 소속 학생이 단단국어 중·고등 내신 프로그램에 등록하여 수강료를 결제하는 경우, 해당 결제 금액의 20%를 을에게 지급한다. 이 때 센터점 소속 학생의 기준은 갑의 시스템에 등록된 학생으로 한정한다.
- ②. 수강료 기준은 아래와 같다.

과정	월 수강료	센터점 지급액 (20%)	비고
중등 내신 과정	200,000원	40,000원	-
고등 내신 과정	250,000원	50,000원	-

③. 지급액은 매월 말일 기준으로 정산하며, 익월 7일 이내에 을 지정 계좌로 지급한다.

은행명		예금주	
계좌번호			

- ④. 단, 월 수강료는 단단국어 본사 정책에 따라 변동될 수 있으며, 변동 시 같은 변동 적용일 30일 전까지 을에게 서면으로 통보한다.
- ⑤. 중·고등 내신 연계 프로그램의 운영 세부 사항, 정산 방법 및 기타 조건은 별도 계약서로 체결한다.
- ⑥. 별도 계약서 체결 전까지 본 조의 내용이 우선 적용된다.

제6장 브랜드 사용 조건

제10조 (브랜드 사용권 부여)

- ①. 갑은 을에게 계약 기간 중 '브레인문해원' 브랜드를 운영센터 명칭에 사용할 수 있는 권리를 부여한다.
- ②. 브랜드 사용권은 본 계약이 유효한 기간에 한하여 인정되며, 계약 종료·해지 즉시 소멸한다.

제11조 (센터 명칭 및 간판 사용 의무)

- ①. 을은 운영센터 명칭을 반드시 아래의 형식으로 사용하여야 한다.

명칭 형식	브레인문해원 + [지역명] + 센터
예시	브레인문해원 망포센터 / 브레인문해원 이슬센터
간판 사용	위 명칭 형식의 간판 설치 필수 (갑이 제공하는 디자인 기준 적용)

- ②. 을은 갑이 사전 승인하지 않은 명칭·로고·디자인을 임의로 변형하여 사용하여서는 아니 된다.
- ③. 간판 디자인은 갑이 제공하는 표준 디자인을 따르며, 별도 변경이 필요한 경우 갑의 서면 승인을 받아야 한다.
- ④. 계약 종료·해지 시 을은 즉시 브레인문해원 관련 간판·현수막·홍보물 등 일체의 브랜드 표시물을 철거·폐기하여야 한다.
- ⑤. 본 조 위반 시 갑은 즉시 계약을 해지하고 위반 1일당 금 200,000원의 손해배상을 청구할 수 있다.

제7장 지역 독점권

제12조 (지역 독점권 부여)

- ①. 갑은 을에게 계약에 명시된 기준 초등학교를 중심으로 한 독점 운영 구역을 부여한다.
- ②. 갑은 을의 독점 구역 내에 동일 브랜드의 센터점을 추가 개설하지 아니한다.

제13조 (지역 독점권 기준)

- ①. 독점 운영 구역은 기준 초등학교 학생 수에 따라 아래와 같이 적용한다.

기준 초등학교 학생 수	독점 구역 설정	비고
500명 미만	1개교 기준 독점	해당 초등학교 기준 독점 운영
500명 이상~999명 이하	1개교 기준 독점	해당 초등학교 기준 독점 운영
1,000명 이상	2개교 이상 설정 가능	갑·을 협의에 따라 추가 설정 및 지역권 협의

- ②. 을의 학원 위치는 기준 초등학교로부터 300m 이내에 위치하여야 한다.
- ③. 을이 학원을 이전하는 경우, 이전 위치가 기준 초등학교로부터 300m 이내이면 독점권이 유지된다. 300m를 초과하는 경우 갑과 협의하여 독점권 유지 여부를 결정하며, 협의가 불성립된 경우 갑이 독점권 범위를 조정할 수 있다.
- ④. 기준 초등학교가 통·폐합되거나 학생 수에 중대한 변동이 발생한 경우, 갑·을 협의를 통해 독점 구역을 재설정할 수 있다.

제8장 계약 기간

제14조 (계약 기간 및 갱신)

- ①. 본 계약의 유효 기간은 계약 체결일로부터 1년으로 한다.
- ②. 계약 만료 30일 전까지 갑 또는 을 어느 일방이 서면으로 해지 의사를 통보하지 않는 경우, 1년 자동 갱신된다.
- ③. 갑은 갱신 시 연이용료·교재가 등 계약 조건을 변경할 수 있으며, 변경 사항은 계약 만료 30일 전까지 을에게 서면으로 통보한다. 을이 변경 조건에 동의하지 않는 경우 만료일에 계약을 종료할 수 있다.
- ④. 갱신 시 연이용료는 갱신일로부터 7일 이내 일시납으로 납부한다.

계약 개시일	20 년 월 일	계약 만료일	20 년 월 일
--------	-------------------	--------	-------------------

제9장 위약금 및 계약 해지

제15조 (위약금 및 상계)

- ①. 을이 중도 해지를 요청하거나 중대한 의무 위반으로 갑이 계약을 해지하는 경우, 을의 연이용료 잔여분 환불 청구권에 대하여 갑은 아래의 채권으로 상계한다.

갑의 상계 채권 항목	금액	비고
면제 센터비(상계 채권)	10,000,000원	프로모션 적용 시 해당 / 해지 시점에 따라 비례 적용
면제 도입비(상계 채권)	3,000,000원	프로모션·정식 모두 해당 / 해지 시점에 따라 비례 적용
실비 혜택(상계 채권)	실제 집행액(상한 150만원)	블로그 셋팅·홍보물 제작 등 실비에 한함
이미 소비된 용역	상계 제외	설명회·현장도입·맘카페 홍보 등 이미 제공된 용역 제외

- ②. 해지 시점에 따른 상계 채권 비례 적용 기준은 아래와 같다.

- 가. 계약 체결일로부터 3개월 이내 해지: 면제액 전액
 나. 3개월 초과 ~ 6개월 이내 해지: 면제액의 70%
 다. 6개월 초과 해지: 면제액의 30%

해지 시점	면제 개설비 위약금	면제 도입비 위약금
3개월 이내	1,000만원 (전액)	300만원 (전액)
3~6개월	700만원 (70%)	210만원 (70%)
6개월 초과	300만원 (30%)	90만원 (30%)

- ③. 상계 후 을의 잔여 환불 채권이 남는 경우에 한하여 해지 통보일로부터 30일 이내에 환불한다.
 ④. 을의 자발적 중도 해지의 경우, 상계 채권이 을의 환불 청구액을 초과하더라도 그 초과분은 별도 청구하지 아니한다.
 ⑤. 을의 중대한 의무 위반으로 갑이 계약을 해지하는 경우, 상계 채권이 을의 환불 청구액을 초과하는 경우 그 초과분을 을에게 청구할 수 있다.
 ⑥. 프로모션을 적용받지 아니한 정식 개설의 경우 면제 도입비(300만원)에 대한 상계 채권만 적용한다.

제16조 (계약 해지 사유)

- ①. 아래 각 호의 사유 발생 시 갑은 서면 통보 후 30일 이내에 계약을 해지할 수 있다.

- 가. 연이용료, 추가 이용료 또는 위약금 30일 이상 미납
 나. 갑의 브랜드·콘텐츠를 무단 변형 또는 제3자에게 제공

- 다. 지역 독점권 범위 내 경쟁 브랜드 운영 또는 중개
- 라. 갑의 사전 승인 없이 개설점 양도·이전
- 마. 파산, 회생절차 개시 등 정상 운영 불가 상태
- 바. 허위 정보 제공 또는 중대한 계약 위반

②. 을은 계약 해지 시 갑의 브랜드·콘텐츠 관련 일체의 자료를 즉시 반환하거나 폐기하여야 한다.

제10장 을의 의무

제17조 (운영 의무)

- ①. 을은 갑이 정한 운영 기준 및 교육 지침을 성실히 준수하여야 한다.
- ②. 을은 갑의 콘텐츠를 계약에 명시된 학원 내에서만 사용하여야 하며, 외부 유출을 금한다.
- ③. 을은 갑의 브랜드 이미지를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제18조 (비밀유지 의무)

- ①. 을은 갑의 콘텐츠·가격·운영 전략 등 영업 비밀을 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.
- ②. 비밀유지 의무는 계약 종료 후 2년간 존속한다.
- ③. 본 조 위반 시 갑은 즉시 계약을 해지하고, 위반 1건당 금 5,000,000원의 위약벌을 청구할 수 있으며, 실손해액이 이를 초과하는 경우 초과분에 대한 추가 배상을 청구할 수 있다.

제11장 손해배상 및 분쟁 해결

제19조 (손해배상)

- ①. 을의 귀책으로 갑에게 손해가 발생한 경우 을은 이를 배상할 책임을 진다.
- ②. 갑은 을의 귀책으로 발생한 제3자 손해에 대해 책임을 지지 아니한다.

제20조 (분쟁 해결)

- ①. 본 계약 관련 분쟁은 갑·을 협의를 원칙으로 한다.
- ②. 협의 불성립 시 갑의 주소지 관할 법원을 전속 관할 법원으로 한다.
- ③. 본 계약은 대한민국 법률에 따라 해석·이행된다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고 각자 서명·날인한 후 1부씩 보관한다.

본 사 (갑)

운영센터 (을)

단단국어 (브레인문해원)	센터명 :
대표자 : (인)	서명 / 날인 : (인)
20 년 월 일	20 년 월 일

【 별첨 】 프로모션 적용 확인서 및 위약금 확인서

본 확인서는 프로모션 적용 센터점에 한하여 작성하며, 본 계약의 일부를 구성한다.

1. 프로모션 적용 내역 확인		
항목	면제 금액	내용
개설비 면제	10,000,000원(부가세 별도)	본사 지정 호점 이내 프로모션 적용
도입비 면제	3,000,000원(부가세 별도)	프로모션 및 정식 모두 면제
실 납부액	6,000,000원	연이용료 선납 (부가세 별도)
면제 총액	13,000,000원	위약금 산정 기준액

2. 위약금 확인 (계약 해지 시 적용)			
해지 시점	면제 개설비	면제 도입비	실비 혜택 환수
3개월 이내 해지	1,000만원 전액	300만원 전액	실제 집행액
3개월 초과~6개월 이내	700만원 (70%)	210만원 (70%)	실제 집행액
6개월 초과 해지	300만원 (30%)	90만원 (30%)	실제 집행액

※ 설명회, 현장도입 지원, 맘카페 홍보 등 이미 제공된 용역 비용은 위약금에서 제외됩니다.
※ 위약금은 해지 통보일로부터 30일 이내 납부하여야 하며, 미납 시 연 15% 지연이자가 발생합니다.

본인은 위 프로모션 적용 내역 및 위약금 조건을 충분히 이해하고 동의합니다.

본 사 (갑)		운영센터 (을)	
대표자 : (인)		서명 / 날인 : (인)	
20 년 월 일		20 년 월 일	